

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A VIDA

HOMICÍDIO • FEMINICÍDIO • VICARICÍDIO • SUICÍDIO/AUTOMUTILAÇÃO • INFANTICÍDIO • ABORTO



**DIREITO PENAL • AULA 07 | 8 QUESTÕES REAIS CEBRASPE | ZERO AUTORAL
CFO PMAL 2026 • DIA 10 • 5ª AULA DO DIA • ATUALIZADO ATÉ 03/09/2026**



ART. 121

Homicídio: simples, privilegiado e qualificado

Comece pelo núcleo: matar alguém. Depois identifique privilégio, qualificadora, majorante ou modalidade culposa.

HOMICÍDIO SIMPLES

Art. 121, caput: reclusão de 6 a 20 anos. É crime material e admite tentativa quando doloso.

PRIVILÉGIO (§ 1º)

Redução de 1/6 a 1/3 por relevante valor social/moral ou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. É causa de diminuição, não qualificadora.

QUALIFICADORAS (§ 2º)

Motivo torpe; motivo fútil; meio insidioso/cruel ou perigo comum; traição/emboscada/dissimulação; conexão com outro crime; hipóteses especiais posteriores.

QUESTÃO 1 • HOMICÍDIO

CESPE/CEBRASPE • CEAJUR • Assistente Jurídico • 2001 • Q209386

Circunstâncias privilegiadoras subjetivas podem coexistir com qualificadoras objetivas; nessa hipótese, o homicídio privilegiado-qualificado não é considerado hediondo.

GABARITO: CERTO

É a posição tradicional dominante: o privilégio subjetivo pode conviver com qualificadora objetiva, e o resultado não integra o rol hediondo como homicídio qualificado puro.



PEGADINHAS DO ART. 121

Qualificadora ≠ majorante

A banca troca a natureza jurídica das circunstâncias. Identifique se a lei altera a faixa abstrata ou apenas aumenta/diminui a pena depois.

MEIO CRUEL / INSIDIOSO

Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso/cruel ou capaz de gerar perigo comum qualificam o homicídio.

MILÍCIA / GRUPO DE EXTERMÍNIO

O § 6º prevê aumento de 1/3 até a metade. Portanto, essa hipótese não deve ser chamada automaticamente de qualificadora.

CULPOSO

Pena de 1 a 3 anos. O § 5º admite perdão judicial se as consequências atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária.

QUESTÃO 2 • QUALIFICADORAS

CESPE/CEBRASPE • TJDF • Juiz de Direito Substituto • 2015 • Questão 33

Assinale a hipótese de homicídio qualificado: praticado contra deficiente físico; com arma de fogo; com duas ou mais pessoas; com emprego de asfixia; contra menor de idade.

GABARITO: D

A asfixia está expressamente no art. 121, § 2º, III, como meio qualificante. As demais alternativas, tal como formuladas na prova, não configuravam qualificadora geral.

QUESTÃO 3 • CULPOSO

CEBRASPE • TSE • Agente da Polícia Judicial • 2024 • Q3109537

Cirurgião causa culposamente a morte do próprio filho recém-nascido durante procedimento. Caso condenado por homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se concluir que a sanção é desnecessária.

GABARITO: CERTO

O art. 121, § 5º, admite perdão judicial quando as consequências do fato atingem o próprio agente de modo extremamente grave. O vínculo familiar pode ser relevante na análise concreta.



ART. 121-A

Feminicídio hoje é crime autônomo

Desde a Lei 14.994/2024, não é mais qualificadora do art. 121: existe tipo próprio, com pena de 20 a 40 anos.

ELEMENTO CENTRAL

Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. A lei define essas razões quando há violência doméstica e familiar ou menosprezo/discriminação à condição de mulher.

NÃO BASTA O SEXO DA VÍTIMA

Matar uma mulher não transforma todo homicídio em feminicídio. É indispensável o contexto legal específico.

MAJORANTES

A pena aumenta de 1/3 até a metade em hipóteses como gestação/3 meses pós-parto, vítima vulnerável, presença física ou virtual de ascendente/descendente, descumprimento de medida protetiva e certos meios/modos do art. 121.

QUESTÃO 4 • FEMINICÍDIO

CEBRASPE • STJ • Inspetor da Polícia Judicial • 2024 • Q3104282

Todo homicídio praticado por homem contra mulher caracteriza o crime de feminicídio.

GABARITO: ERRADO

O sexo dos envolvidos, isoladamente, não basta. É necessário que a morte seja praticada por razões da condição do sexo feminino, conforme o art. 121-A, § 1º.

ATENÇÃO TEMPORAL

A questão do STJ é anterior à transformação legislativa de 2024, mas o núcleo do gabarito continua válido: nem toda morte de mulher é feminicídio.



ATUALIZAÇÃO FORTE

O capítulo mudou em 2025 e 2026

Para material atual, não basta decorar o art. 121 como ele aparecia em apostilas antigas.

AGENTES PÚBLICOS - 2025

O art. 121, § 2º, VII foi ampliado: além de agentes dos arts. 142 e 144 da CF, passou a alcançar, em condições legais, membros do Judiciário, MP, Defensoria, Advocacia Pública e oficiais de justiça, bem como familiares indicados.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - 2025

Homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino tornou-se qualificadora (art. 121, § 2º, X), com majorantes próprias no § 2º-C.

CRIME ORGANIZADO ULTRAVIOLENTO - 2026

O § 2º-D passou a prever pena de 20 a 40 anos para homicídio doloso praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto legal definido.

VICARICÍDIO - ART. 121-B (2026)

Crime autônomo: matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda/responsabilidade direta da mulher, com finalidade específica de causar a ela sofrimento, punição ou controle, em contexto de violência doméstica e familiar. Pena: 20 a 40 anos.

BIZU 2026

Feminicídio: mata a mulher por razão de gênero. Vicaricídio: mata terceiro protegido para atingir psicologicamente/controlar a mulher. Não confunda os sujeitos passivos.



ART. 122

Induzir, instigar ou auxiliar suicídio/automutilação

Desde 2019 o crime não exige resultado morte para existir: o caput já é punível. O resultado altera a faixa de pena.

CAPUT

Induzir ou instigar alguém a suicidar-se/automutilar-se ou prestar auxílio material: 6 meses a 2 anos.

LESÃO GRAVE/GRAVÍSSIMA

Se decorre da automutilação ou tentativa de suicídio: 1 a 3 anos.

MORTE

Suicídio consumado ou morte decorrente da automutilação: 2 a 6 anos.

VULNERÁVEL

Se a hipótese de morte envolve menor de 14 anos ou pessoa sem discernimento/resistência, o agente responde por homicídio, não por art. 122 majorado.

QUESTÃO 5 • ART. 122

CEBRASPE • Delegado PC/AL • 2023 • Item 34

A instigação à automutilação ou o auxílio material para que a vítima a pratique configura crime de lesão corporal, variando conforme a gravidade da lesão.

GABARITO: ERRADO

Existe tipo penal próprio no art. 122. A gravidade do resultado pode alterar a pena ou, em hipóteses vulneráveis, deslocar a responsabilização para lesão gravíssima/homicídio.

QUESTÃO 6 • VULNERÁVEL

CEBRASPE • PC/AL • Agente de Polícia • 2021 • item 82 / Q1829181

Quem induz pessoa de 12 anos a saltar de prédio para morrer, resultando apenas lesão grave, responde por induzimento ao suicídio majorado.

GABARITO: CERTO

A lesão grave enquadra o fato no art. 122, § 1º; por a vítima ser menor, incide a duplicação do § 3º, II. As regras de deslocamento para lesão gravíssima ou homicídio exigem, respectivamente, resultado gravíssimo (§ 6º) ou morte (§ 7º). Gabarito oficial definitivo: CERTO.



ARTS. 123 A 128

Infanticídio e aborto: a fronteira é decisiva

O CEBRASPE gosta de trocar o momento da vida protegida, o estado puerperal e os requisitos do aborto permitido.

INFANTICÍDIO - ART. 123

A mãe, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena: detenção de 2 a 6 anos.

ABORTO - ARTS. 124 A 126

Antes da fronteira do parto, a tutela penal recai sobre a vida intrauterina. Há autoaborto/consentimento da gestante, aborto sem consentimento e aborto com consentimento, cada qual com tipo próprio.

ART. 128 - NÃO SE PUNE

Aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou quando a gravidez resulta de estupro e há consentimento da gestante (ou representante, se incapaz). A lei não exige autorização judicial.

QUESTÃO 7 • INFANTICÍDIO

CESPE/CEBRASPE • PC/PB • Papiloscopista/Técnico em Perícia • 2009 • Q151070

Mãe que, em depressão decorrente do estado puerperal, mata seu filho durante o parto comete qual crime?

GABARITO: E

Infanticídio. Estão presentes os elementos centrais do art. 123: mãe, próprio filho, durante o parto e influência do estado puerperal.

QUESTÃO 8 • ABORTO

CEBRASPE • Polícia Científica/AL • Perito Médico-Legista • 2023 • Q2061947

O aborto sentimental, em gravidez resultante de estupro, só pode ser realizado se houver boletim de ocorrência e autorização judicial.

GABARITO: ERRADO

O art. 128, II, exige que seja praticado por médico e precedido do consentimento da gestante ou de seu representante legal quando incapaz. BO e autorização judicial não são requisitos do tipo legal.



MAPA FINAL

Escolha o tipo em 20 segundos

Use a vítima, o contexto e o resultado como filtros.

Matar alguém

Art. 121 - homicídio

Matar mulher por razão da condição do sexo feminino

Art. 121-A - feminicídio

Matar terceiro protegido para causar sofrimento/controlar a mulher

Art. 121-B - vicaricídio

Induzir/instigar/auxiliar suicídio ou automutilação

Art. 122

Mãe + estado puerperal + próprio filho + durante/logo após parto

Art. 123 - infanticídio

Vida intrauterina / interrupção da gestação

Arts. 124 a 128 - aborto

TRÊS PEGADINHAS PARA LEVAR

1) Milícia/grupo de extermínio (§ 6º) = majorante, não qualificadora automática. 2) Feminicídio hoje é art. 121-A. 3) Vítima menor de 14 no art. 122 pode deslocar o fato para lesão gravíssima ou homicídio, conforme o resultado.



RASTREABILIDADE

Questões reais e atualização normativa

Enunciados foram reproduzidos ou condensados apenas para caber no material, sem alterar o núcleo jurídico do item.

Q1 • CERTO

CESPE/CEBRASPE • CEAJUR • Assistente Jurídico • 2001 • Gran Q209386

Q2 • LETRA D

CESPE/CEBRASPE • TJDFT • Juiz Substituto • 2015 • prova oficial • questão 33

Q3 • CERTO

CEBRASPE • TSE • Agente da Polícia Judicial • 2024 • Q3109537

Q4 • ERRADO

CEBRASPE • STJ • Inspetor da Polícia Judicial • 2024 • item 59 / Q3104282

Q5 • ERRADO

CEBRASPE • Delegado PC/AL • 2023 • prova oficial • item 34 / Q2207108

Q6 • CERTO

CEBRASPE • PC/AL • Agente • 2021 • item 82 / Q1829181 • gabarito oficial definitivo

Q7 • LETRA E

CESPE/CEBRASPE • PC/PB • Papiloscopista/Téc. Perícia • 2009 • Q151070

Q8 • ERRADO

CEBRASPE • Polícia Científica/AL • Perito Médico-Legista • 2023 • Q2061947

BASE NORMATIVA ATUAL

Código Penal consolidado (Planalto), com destaque para Leis 14.994/2024 (feminicídio autônomo), 15.134/2025, 15.159/2025, 15.358/2026 e 15.384/2026 (vicaricídio). Conferência feita em 03/09/2026.

FECHAMENTO TITÃ

Em crimes contra a vida, primeiro identifique quem morreu/foi atingido, depois por quê, em qual contexto e qual resultado ocorreu. Isso evita quase todas as trocas entre homicídio, feminicídio, vicaricídio, art. 122, infanticídio e aborto.

DIA 10 • AULA 05 CONCLUÍDA